Câu hỏi 9 (1 điểm): Là luật sư của Ngọc, anh (chị) có đề nghị hoãn phiên toà để triệu tập vợ Chuyên hay không? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm vợ Chuyên đã thú nhận toàn bộ sự thật, đó là khi 2 người đang có quan hệ với nhau thì Chuyên về và bắt gặp. Chuyên đã bắt trói Ngọc và ép Ngọc phải nhận là đã lấy trộm tiền và dây chuyền của nhà Chuyên. Đại diện Viện kiểm sát đã kết luận về vụ án rằng Nguyễn Ngọc hoàn toàn vô tội, đề nghị Toà án huỷ án sơ thẩm để điều tra lại toàn bộ vụ án.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) sẽ bào chữa cho Ngọc theo hướng nào? Giải thích tại sao?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-40/240

Câu 1) Lúc này Luật sư làm thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, bảo vệ cho Ngọc. Tìm cách tiếp xúc với Ngọc ...

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Đề xuất, trao đổi cơ quan điều tra về việc xác định hành vi của Ngọc có phải là trộm 120 triệu đồng và sợi dây chuyền không? Tại sao ăn trộm mà trên người chỉ mặc quần đùi? Số tiền ăn trộm ở đâu trong khi Ngọc bị bắt tại chỗ ...?

Đề xuất, trao đổi không được thì chờ gặp Ngọc, xem các bản hỏi cung, lời khai của người bị hại để làm rõ tình tiết trên ...(chớ biết làm gì được)

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Hướng bào chữa cho Ngọc là không phạm tội vì trong các tình tiết có nhiều điểm không rõ ràng, chưa chứng minh được Ngọc phạm tội trộm cắp tài sản ...

Ý kiến bổ sung : nêu cụ thể các chi tiết như câu 2 trên

Câu 4)

- Xét hỏi về những gì anh khai và đối chiếu với tình tiết trong vụ án làm sáng tỏ lời khai này
- Hỏi Chuyên việc anh bắt được Ngọc như thế nào? Nguồn gốc số tiền...

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Đề nghị triệu tập vợ Chuyên vì theo lời khai của Ngọc thì vợ Chuyên là người liên quan trong vụ án, triệu tập vợ Chuyên để đối chất, điều tra rõ hành vi của Ngọc...

Ý kiến : đồng ý

Câu 6) Đề nghị hoãn phiên toà để xác minh những tình tiết mà Ngọc đã cung cấp ...

Ý kiến : đồng ý, theo điều 205 BLTTHS

Câu 7)

- Tội trộm cắp theo điều 138 BLHS là tội cấu thành vật chất có nghĩa là phải có hành vi lấy tài sản trị giá từ 500 ngàn đồng trở lên mới cấu thành tội phạm...chớ không phải chỉ hành vi lọt vào nhà người khác là đã cấu thành như vị KSV đã nói

- Ý kiến : đồng ý